平凉市亚太富力城“11·2”一般物体打击生产安全事故调查报告

2024年11月2日14时左右，平凉亚太富力城项目公寓楼安装电梯时发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，并作出批示。市安委办对该起事故进行了挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，平凉市崆峒区人民政府成立了由平凉市崆峒区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、区市场监督管理局、平凉市公安局崆峒分局、区总工会等单位组成平凉市亚太富力城“11·2”物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请区纪委、区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经综合分析认定，平凉市亚太富力城“11·2”物体打击事故是一起因电梯对重块坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位：甘肃富力房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91620100**；注册地址：甘肃省平凉市崆峒区崆峒大道西段；企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：杨**，经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：2000万元，成立日期：2011年1月28日，登记机关：平凉市崆峒区市场监督管理局，登记日期：2023年6月20日。

2.施工单位：甘肃第六建设集团股份有限公司，成立于1996年12月28日，法人：殷**，统一社会信用代码：91620000**，注册地址：甘肃省兰州市城关区皋兰路，注册类型：股份有限公司，注册资本：30600万元，经营范围：一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；城乡市容管理；住宅水电安装维护服务；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑材料生产专用机械制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；通用设备修理；电气设备修理；住房租赁；

不动产登记代理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；特种设备安装改造修理；建筑智能化系统设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；特种设备制造；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

甘肃第六建设集团股份有限公司与甘肃富力房地产开发有限公司于2019年11月6日签订了《施工合同协议书》，合同约定工程内容包括总建筑面积约30000平方米地下1层，地上3-22层， 框架剪力墙结构。工程承包范围包括亚太富力城建设项目施工图范围内所有土建安装工程(含土石方工程、基坑支护及降水工程)；亚太富力城建设项目室外管网施工图 范围内所有土建安装工程。

3.电梯制造单位：兰州宝悦电梯制造有限公司，成立于2023年1月11日，法人：王**，统一社会信用代码：91627100**，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路，注册类型：有限责任公司，注册资本：壹亿元整，经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：金属加工机械制造；金属材料销售；金属材料制造；特种设备销售；金属切割及焊接设备制造；智能仓储装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械设备研发；机械设备销售；停车场服务；智能基础制造装备制造；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资质情况：持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号 TS2362001**，许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数：V≤6.0m/s；曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；自动扶梯和自动人行道。发证机关：甘肃省市场监督管理局，发证日期：2024 年 4 月 19 日，有效期至：2028 年 4 月 19 日。

4.项目电梯委托安装公司：平凉市恒星电梯有限公司，成立于 2013 年 8 月 20 日，法人：张**，统一社会信用代码：91620802076**，注册地址：甘肃省平凉市崆峒区临泾路西段，注册类型 ：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹仟零壹拾万元整，经营范围：电梯及配件销售；电梯安装、维修及保养；二类机电、五金交电、建筑装潢材料、办公用品批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）。

资质情况：持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号 TS336229**，许可项目：电梯安装（含修理），子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数：V≤2.5m/s；曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；自动扶梯和自动人行道；杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）。发证机关：甘肃省市场监督管理局，发证日期：2022 年 6 月 29 日，有效期至：2026 年 6 月 29 日。

5.监理单位：全信项目管理咨询有限公司，成立于 2009 年 1 月 8 日，营业期限为 2009 年 1 月 8 日至 2029 年 1 月 7 日。法人：李**，统一社会信用代码：91620102681**，注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号兰州中心第 45 幢 1 单元 2415 室、2419 室，注册资本：伍仟万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。2023 年 3 月 22 日在中华人民共和国住房和城乡建设部取得《工程监理资质证书》，证书编号：E16200**，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级、电力工程监理乙级资质、化工石油工程监理乙级、通信工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，有效期至 2028 年 3 月 22 日。

（二）事故发生单位安全管理情况

兰州宝悦电梯制造有限公司建立了安全生产管理机构配备

了安全管理人员但未充分发挥安全生产管理机构职责，未严格落实安全生产管理职责。**一是**未按规定及时向特种设备安全监督管理部门办理电梯安装告知备案手续，其中住宅楼3号楼、6号楼、7号楼和8号楼共6部电梯截止11月2日已全部安装完成，实际于11月15日办理了《特种设备安装改造维修告知书》；**二是**未对电梯安装工人开展岗前安全教育培训；**三是**现场未配备安全管理和工艺技术指导人员，及时纠正电梯安装过程中存在的隐患问题；**四是**作为安装主体单位未组织编制《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》，将《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》委托给平凉市恒星电梯有限公司进行编制，且编制的方案与实际操作不相符。

（三）事故项目概况

亚太富力城项目位于平凉市崆峒区太统路西侧、崆峒大道北侧，占地面积5.2万平方米（78.1亩），建设单位为亚太万达资产管理集团旗下子公司甘肃富力房地产开发公司，施工单位为甘肃第六建设集团股份有限公司。该项目建筑总面积19.7万平方米（地上建筑15.1万平方米、地下建筑4.6万平方米），规划修建住宅楼11栋、幼儿园1栋、服务型公寓1栋、商务办公楼1栋，地下一层修建车库、设备用房、人防等工程。项目于2020年3月20日开工建设，计划2024年12月30日将保交楼栋交付业主。

（四）电梯安装业务合同关系

2024 年 6 月 18 日，甘肃富力房地产开发有限公司和兰州宝悦电梯制造有限公司签订《电梯设备销售安装合同》，约定由兰州宝悦电梯制造有限公司分三批次提供“宝悦德森克”牌电梯共 33 部（包括亚太富力城公寓楼发 生事故的电梯），并负责安装、调试等工作，随后兰州宝悦电梯制造有限公司开始履行合同内容。因工期紧、人手不足，在 2024 年 10 月 12 日，兰州宝悦电梯制造有限公司和平凉市恒星电梯有限公司签订了《平凉富力城项目电梯安装合同》（合同编号：GM2024**），并向平凉市恒星电梯有限公司出具授权书，授权平凉市恒星电梯有限公司负责履行 2024 年 6 月 18 日甘肃富力房地产开发有限公司和兰州宝悦电梯制造有限公司签订的《电梯设备销售安装合同》中的 12 部电梯安装义务，安装费用为**元（包括设备安装、起吊、看管、劳保用品、厅门防护、现场垃圾清理等电梯安装过程中所有费用）。

截止 11 月 2 日事故发生当天，平凉亚太富力城项目安装完成 6 部电梯，分别为：8 号楼一部 20 层、7 号楼两部 23 层、6 号楼一部 23 层、3 号楼两部 23 层。事故发生电梯为公寓楼，共 6 部电梯，东西两侧两部电梯为商铺 4 层，中间四部为住宅 16 层电梯（发生事故的电梯为 Lg-3 号）。公寓楼电梯安装从 10 月 15 日开始，中间四部住宅电梯同时安装，截止事故发生当日，

四部电梯的机房、轿厢对重块等已安装完成。杨**和王**（死者）负责安装电梯轿厢轨道。

（五）事故项目监理概况

2023 年 9 月 15 日，甘肃富力房地产开发有限公司和全信项目管理咨询有限公司签订《建设工程监理合同》（“亚太·富力城”商住小区建设项目），合同编号（GF—2012—0202），签约酬金：****，监理范围：（1）“亚太富力城”商住小区（包括南区和北区）建设项目工程监理；（2）配套工程监理，包括室内外装饰装修工程、亮化工程等所有配套工程监理；（3）室外工程监理，包括基坑支护及降水工程、土石方工程、室外管网、室外道路、景观绿化及其他配套设施等工程和保修维修期工程的所有监理工作。

2024 年 4 月 20 日，全信项目管理咨询有限公司任命王**为总监理工程师，任**、王**为现场监理员。

（六）事故电梯基本情况

平凉亚太富力城公寓楼，事故电梯合同号：GM2024**第 11 号，设备代码编号：311062001**，设备品种：有机房乘客电梯，产品型号：AEP，额定速度：1.75m/s，额定载重量：1000KG，提升高度：65.7M，层站门数：16 层 14 站 14 门，轿厢规格：1600*1450*2500，控制方式：集选控制，出厂日期：2024 年 9 月，出厂编号：BY2024**，特种设备制造许可证 TS2362001** ，

有效期至2028年4月19日。

（七）电梯安装手续办理情况

2024年11月15日，兰州宝悦电梯制造有限公司在平凉市市场监督管理局办理了亚太富力城项目公寓楼6部电梯及其他住宅楼6部（3号楼2部、6号楼一部、7号楼两部、8号楼一部）共计12部电梯《特种设备安装改造维修告知书》。

（八）事故发生经过及现场情况

调查组综合现场勘查、相关人员询问笔录等情况，经分析认定事故经过为：2024年11月2日，电梯安装作业人员杨**与**（死者）在平凉亚太富力城项目公寓楼Lg-3号电梯井道内安装电梯轿厢导轨，王**（死者）负责提升导轨按钮操作，杨**铺设导轨，另外一名安装作业人员梁**在井道外电梯一层位置组装电梯门框。第16层顶层机房、设备底架、对重框架及对重块已经安装完毕。13时左右，王**（死者）操作导轨按钮将轿厢提升至距离地面2米高度，对重块距地面高度55米，对重框架向下运行时与墙体异物碰撞，导致2块对重块脱离对重框架（对重块为长约1米，宽约0.2米，厚约8厘米，重46kg的水泥预制块），从井道上部距离二人施工位置约55米处坠落，砸中位于电梯轿厢顶部的王**，随后杨**用手机手电筒查看，发现王**胸部以上身体部位陷进电梯轿厢与电梯井夹缝中，对重块落在旁边，杨**喊了几声王**，没有应答，随后爬出电梯井于13时20分拨打了

119 和 120 电话，并向工友求救，后经 119 消防大队近四小时救援将王**从电梯井内救援出，现场医护人员检查，王**已无生命体征。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

姓名	性别	年龄	民族	家庭住址	伤害程度
王**	男	35	汉	吉林省吉林市丰满区前二道乡	死亡

2.直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 100 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况和现场应急处置情况

事故发生后，杨**于 13 时 20 分拨打了 119 和 120 急救电话，2024 年 11 月 2 日 13 时 43 分许，110 指挥中心接中医医院急诊大夫报警电话称：平凉亚太富力城工地，一名工人被卡在电梯里面，头部破裂。13 时 51 分，崆峒区应急管理局值班人员接到 110 电话反映，亚太富力城发生一起事故。区应急管理局随即通知区住建局核查并上报。15 时 35 分，崆峒区住建局和崆峒区应急管理局先后向崆峒区委、区政府和平凉市应急管理局等上级部门报送了应急快报。

（二）医疗救治及事故善后处理情况

2024年11月2日17时左右，现场救援人员将困在电梯井内的作业工人王**救出，经现场医护人员检查，王建无生命体征。事故发生后，兰州宝悦电梯制造有限公司、平凉恒星电梯有限公司积极与死者亲属协商善后事宜，于2024年11月6日达成一致，签署了赔偿协议书。由兰州宝悦电梯制造有限公司和平凉恒星电梯有限公司一次性支付死者亲属赔偿金**万元。

（三）事故应急处置评估

接到事故报告后，崆峒区委、区政府迅速组织区公安分局、区应急管理局等部门开展核实调查，信息报送及时，事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

电梯对重块安装完成后，未按要求对对重块采取防脱落固定措施，也未采用钢丝绳捆扎等形式进行二次保护，对重框架处于自由悬挂状态，在运行过程中没有导轨约束，前后左右可以任意摆动；在电梯轿厢导轨安装过程中对重框架向下运行时与墙体异物碰撞，导致对重块脱离对重框架，坠落后砸中正在井道内作业的工人王**，致其死亡。





（二）间接原因分析

1.兰州宝悦电梯制造有限公司未落实安全生产主体责任。一是未按规定及时向特种设备安全监督管理部门办理电梯安装告知备案手续，其中住宅楼3号楼、6号楼、7号楼和8号楼共6部电梯截止11月2日已全部安装完成，实际于11月15日办理了《特种设备安装改造维修告知书》；二是未对电梯安装工人开展岗前安全教育培训；三是现场未配备安全管理和工艺技术指导人员，及时纠正电梯安装过程中存在的隐患问题；四是作为安装主体单位未组织编制《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》，将《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》委托给平凉市恒星电梯有限公司进行编制，且编制的方案与实际操作不相符。

2.平凉市恒星电梯有限公司未严格履行安全生产职责，电梯

安装现场安全管理混乱，未建立安全风险分级管控制度，并采取相应管控措施，施工过程中未及时发现并消除安全风险，未对电梯安装工人开展岗前安全教育培训。

3.甘肃富力房地产开发有限公司未严格履行安全生产职责。对总包单位、承包单位和监理单位的安全生产工作未统一协调、管理；未对现场工人开展岗前安全教育培训，未采取有效措施督促电梯施工单位在电梯安装前办理电梯安装备案手续和编制《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》。

4.全信项目管理咨询有限公司平凉分公司，能够履行相关监理职责，审查了施工单位资质，但未严格履行安全生产监督职责。未督促施工单位按照《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》施工。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

兰州宝悦电梯制造有限公司未落实安全生产主体责任，与甘肃富力房地产有限公司签订电梯购买、安装合同，未进行备案就施工，是本次电梯安装工程的主体单位。该公司未履行安全生产主体责任，未健全安全生产规章制度和操作规程；未按规定在电梯安装前办理电梯安装告知备案手续；未编制《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》；现场安全管理薄弱，未按要求在电梯安装工程现场配备安全管理人员和技术指导人员，未履行管理和技术指导职责，对本次事故应负主要责任。以上行为违反《中

华人民共和国安全生产法》第四十三条[1]、第四十四条[2]及《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条[3]的规定。

平凉市恒星电梯有限公司未严格履行安全生产职责，未对电梯安装工人开展岗前安全教育培训；电梯安装现场技术安全管理混乱，未建立安全风险分级管控制度，且未按照安全风险分级采取相应管控措施，施工过程中未及时发现并消除电梯施工存在的安全风险。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]第二项和第五项、第四十一条[5]第二款之规定。

甘肃富力房地产开发有限公司未严格履行安全生产职责，对总包单位、承包单位和监理单位的安全生产工作未统一协调、管理；未对现场工人开展岗前安全教育培训，未采取有效措施督促电梯施工单位在电梯安装前办理电梯安装备案手续和编制《电梯

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、 临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程； 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[3]《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、 操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位 重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安 全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操 作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐 患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

安装工程施工组织设计及专项施工方案》，以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第四十一条第一款、第四十九条[6]第二款之规定。

全信项目管理咨询有限公司平凉分公司，能够履行相关监理职责，审查了施工单位资质，但未严格履行安全生产监督职责，未督促施工单位按照《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》施工，以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[7]规定。

（二）有关监管部门

平凉市崆峒区市场监督管理局，能够贯彻落实国家和省、市、区关于安全生产的部署要求，扎实开展隐患排查整治。在本次事故中兰州宝悦电梯制造有限公司在10月下旬开始已进行电梯安装工作，但电梯安装备案手续在11月15日才进行了办理，此次事故暴露出平凉市崆峒区市场监督管理局对该项目电梯安装工作失察漏管。

平凉市崆峒区住房和城乡建设局，能够贯彻落实国家和省、

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生 产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安 全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的 安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危 险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安 全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非 法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

市、区关于安全生产的部署要求，全年召开建筑施工领域各类安全生产会议6次，部署印发安全生产相关文件7份，规范建立健全了安全隐患排查排查台账，累计检查并下发隐患整改通知书51份，其中，2024年4月15日、2024年4月28日、2024年9月20日、2024年10月23日、2024年11月19日，5次对亚太富力城建设项目进行了检查并下发整改通知书，督促相关责任单位整改隐患问题，已履行了行业监管责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.马，兰州宝悦电梯制造有限公司总经理，负责兰州宝悦电梯制造有限公司工作。未履行安全生产法定职责，未对项目现场督促检查指导，对该起事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[8]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.王，兰州宝悦电梯制造有限公司法人，负责公司全面工

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

作。未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本项目的安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

兰州宝悦电梯制造有限公司，与甘肃富力房地产有限公司签订电梯销售安装合同，并以本公司名义在平凉市市场监管局进行安全申报、备案，是本次电梯安装工程的主体单位。该公司未履行安全生产主体责任，未健全安全生产规章制度和操作规程；未按规定在电梯安装前向属地市场监管部门办理电梯安装告知备案手续；未编制《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方案》；现场安全管理薄弱，未按要求在电梯安装工程现场配备安全管理人员和技术指导人员，未履行监管和技术指导作用，对本次事故应负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[11]第

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以 下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以 下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万 元以下的罚款。 发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的， 应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以 下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；

二项之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对兰州宝悦电梯制造有限公司处51万元罚款的行政处罚。

平凉市恒星电梯有限公司，未对电梯安装工人开展岗前安全教育培训；电梯安装现场安全管理混乱，未建立安全风险分级管控制度，且未按照安全风险分级采取相应管控措施，施工过程中未及时发现并消除电梯施工存在的安全风险。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第四十一条第一款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条[12]第三项和《应急管理行政处罚裁量权基准》处罚3万元，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条[13]第四项和《应急管理行政处罚裁量权基准》处罚8万元，按照《中华人民共和国行政处罚法》合并处罚的原则，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或 者未定期组织演练的；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培 训并取得相应资格，上岗作业的。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、 评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的；（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

处 11 万元罚款的行政处罚。

甘肃富力房地产开发有限公司，对总包单位、承包单位和监理单位的安全生产工作未统一协调、管理；未采取有效措施督促电梯施工单位在电梯安装前办理电梯安装备案手续和编制《电梯安装工程施工组织设计专项施工方案》，以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[14]第二款和《应急管理行政处罚裁量权基准》处罚 2 万元、依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项和《应急管理行政处罚裁量权基准》处罚 8 万元，根据《中华人民共和国行政处罚法》合并处罚原则，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处 10 万元罚款的行政处罚。

全信项目管理咨询有限公司平凉分公司能够履行相关监理职责，审查了施工单位资质，但未严格履行安全生产监督职责，未督促施工单位按照《电梯安装工程施工组织设计及专项施工方

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危 险物品的建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令限期改正，处十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施 工资质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法 所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

案》施工，以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，建议由平凉市崆峒区住房和城乡建设局进行通报批评。

平凉市崆峒区市场监督管理局，能够贯彻落实国家和省、市、区关于安全生产的部署要求，扎实开展隐患排查整治，但对项目电梯安装工作监管缺失，建议平凉市崆峒区市场监督管理局加强对项目电梯安装的事前事中监督检查，补齐监管空白，根据《甘肃省行政过错责任追究办法》第二十七条[15]之规定，责令平凉市崆峒区市场监督管理局向平凉市崆峒区人民政府作出书面检查。

平凉市崆峒区住房和城乡建设局，能够贯彻落实国家和省、市、区关于安全生产的部署要求，全年召开建筑施工领域各类安全生产会议6次，部署印发安全生产相关文件7份，规范建立健全了安全隐患排查台账，累计检查并下发隐患整改通知书51份，其中，2024年4月15日、2024年4月28日、2024年9月20日、2024年10月23日、2024年11月19日，5次对亚太富力城建设项目进行了检查并下发整改通知书，督促相关责任单位整改隐患问题，已履行了行业监管责任，建议不予追责。

六、事故主要教训

此次事故充分暴露出企业贯彻落实安全发展理念不牢，未严

[15]《甘肃省行政过错责任追究办法》第二十七条：对行政机关的行政过错责任追究包括以下方式：(一)责令作出书面检查；(二)通报批评；(三)责令公开道歉；(四)法律、法规、规章规定的其他方式。以上追究方式可以单独或合并使用。

格落实安全生产主体责任，未有效落实全员安全生产责任制，日常隐患排查治理水平不高；安全管理制度不能有效落实，对电梯安装作业人员的安全培训教育不到位；未严格审查现场情况与电梯安装施工方案的一致性，纵容从业人员为了赶工期而冒险作业，最终导致事故发生。同时，也暴露出行业监管部门未认真履行“三管三必须”行业安全监管职责，对行业领域内的生产经营单位安全生产监管不深不细、不严不实。

七、事故整改和防范措施

（一）加强部门监管责任落实。平凉市崆峒区市场监督管理局要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，根据本行业领域特点，牵头组织开展特种设备执法检查，强化日常监管与专项检查，增加检查频次，建立“双随机一公开”抽查机制；针对事故高发领域如对建筑施工过程中电梯安装开展专项治理；加强对电梯安装事前事中的监督管理，补齐监管空白，及时发现的隐患问题要及时督促整改，真正将问题隐患消除在萌芽状态，确保人民群众生命财产安全。**平凉市崆峒区住房和城乡建设局**要按照“三管三必须”的原则，切实履行安全监管责任，深刻汲取本次事故教训，举一反三，扎实开展本行业领域安全生产风险隐患排查，强化对一线作业的监督检查，督促及时消除事故隐患，有效预防和减少各类生产安全事故。

（二）加强建设单位安全生产管理职责落实。建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。要严格落实转包、发包单位安全生产责任制和考核机制，加强对分包单位安全生产条件的审核把关，强化对安全生产工作的统一协调管理，要严格资质核查、施工方案审核，坚决防范安全事故的发生。

（三）加强施工承包单位安全生产主体责任落实。要认真履行安全生产职责，强化安全教育培训制度；健全安全生产规章制度和操作规程；做好安全技术交底，提高全员安全意识；深入开展事故隐患排查，及时发现和制止工人违规违章作业行为，加大对临边防护、高处作业、特种设备以及安全防范措施落实情况的检查力度，认真总结分析，采取切实有效的措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。按规定在电梯安装前向属地市场监管部门办理电梯安装告知备案手续，加强现场安全管理薄弱，按要求在电梯安装工程现场配备安全管理人员和技术指导人员，履行监管和技术指导作用。

（四）加强工程监理单位的监管。监理单位要认真实施监理规划和专项安全监理规划，督促施工单位落实安全生产主体责任，监督检查施工单位安全生产主体责任建立和落实运行情况，加强施工现场和专项施工作业的安全监理，针对发现的问题，要及时提出有效的安全整改意见，并督促施工单位及时整改，对整

改情况要认真进行审核复查，确保安全隐患及时消除，保障安全施工。